

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto využívám svého práva podat připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Návrh dle mého názoru zásadním způsobem zasahuje do prostředí, ve kterém žiji, a níže uvádím konkrétní důvody svého nesouhlasu.

Odůvodnění námítky:

1. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námítkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

2. Reaktivní přístup je v rozporu s preventivním principem

Nesouhlasím s reaktivním přístupem k ochraně přírody, ve kterém je výběr lokality navržen, aniž by byla vyloučena konfliktnost. V územně-plánovacích procesech se má princip prevence aplikovat při rozhodování o vhodnosti lokality. Pokud dokumentace odsouvá řadu zjištění na pozdější monitoring, znamená to, že vhodnost lokality nebyla dostatečně posouzena.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

3. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neproazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

4. Chybí interakce s dálnicí D20 a vedením VVN

Nesouhlasím s tím, že kumulativní vlivy AO s plánovanou dálnicí D20 a vedením VVN nebyly v dokumentaci komplexně vyhodnoceny. Region jižního Plzeňska čekají

souběžně významné zásahy: dálnice D20, posílené vedení VVN a tři akcelerační oblasti pro VTE. Tyto stavby budou působit společně na krajinu, zvěř, ovzduší i kvalitu života. Bez analýzy společných vlivů nelze tvrdit, že jsou jednotlivé záměry udržitelné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; § 18 stavebního zákona.

Pro úplnost odkazují na recenzovaný zdroj: Tolvanen, A. et al. (2023). Distance-based displacement of wildlife from wind power development: A systematic review. Environmental Impact Assessment Review.

5. Nevratné narušení charakteru kulturní krajiny

S vymezením akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v navržené podobě nesouhlasím, neboť dojde k nevratnému narušení charakteru kulturní krajiny jižního Plzeňska. Jižní Plzeňsko si dosud zachovalo otevřené horizonty, drobnou mozaiku polní krajiny a kulturní krajinné dominanty (kostely, kapličky, návsi). Soubor větrných elektráren o výšce do 250 metrů by se stal dominantou na úkor stávající kulturní dominanty obcí. Jde o trvalý zásah na desetiletí, který nelze technicky kompenzovat.

Právní podklad: § 12 a § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny.

Ve své argumentaci odkazují rovněž na odbornou studii: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.

6. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

7. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

8. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatu. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

9. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat

výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdnění role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

S ohledem na popsané dopady a nedostatky návrhu žádám, aby byly akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu vypuštěny a aby bylo přistoupeno k důkladnější analýze méně konfliktních lokalit a alternativ.

V dne

Podpis: